

0025023-38.2016.8.26.0405
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NILTON CESAR DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

Por sentença datada de 29 de agosto de 2022, a ação foi julgada procedente, para condenar NILTON CESAR DE OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0025023-38.2016.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0025023-38.2016.8.26.0405
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NILTON CESAR DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

Por sentença datada de 29 de agosto de 2022, a ação foi julgada procedente, para condenar NILTON CESAR DE OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto - substituída por prestação de serviços à comunidade -, e ao pagamento 08 (oito) dia-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo por dia de condenação, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 09 de setembro de 2022

(fls. 431).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Decorreram mais de 05 (cinco) anos entre as datas do recebimento da denúncia (23/11/2016 - fls. 150) e da publicação da sentença condenatória (31/08/2022 - fls. 419). Assim, considerando a pena fixada no decisum, de rigor a extinção da punibilidade face o reconhecimento de prescrição de pretensão punitiva.

Conforme preconiza o artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de NILTON CESAR DE OLIVEIRA, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 01 de dezembro de 2022.